

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/4946

הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון – הזכות לחינוך לילדים בהשמה חוץ-ביתית), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 15 בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016¹, בסעיף 15(ב), אחרי "בשל השמתו במשפחת אומנה" יבוא "או במסגרת השמה חוץ-ביתית אחרת".

דברי הסבר

ילדים המוצאים מבתי הוריהם בשל הצורך להבטיח להם מסגרת מוגנת, שוהים במסגרות חוץ-ביתיות כגון פנימיות או מסגרות לינה אחרות. ילדים אלו מנותקים מביתם, לעיתים בתוך זמן קצר מאוד, ועומדים בפני אתגרים רבים הנובעים מניתוק חלקי או מלא מהמסגרת הביתית. לאתגר זה נוסף הצורך למצוא מוסד חינוכי חדש עבורם, שכן תלמידים המושמים במסגרת חוץ-ביתית לומדים בדרך כלל ברשות מקומית שאיננה מקום מגוריהם המקורי. בשל כך מתעוררים קשיים בשיבוצם במוסד חינוכי במקום מגוריהם החדש ולעיתים חולף זמן עד שנמצא להם מוסד חינוכי מתאים.

סעיף 15 לחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016 (להלן – חוק אומנה לילדים), קובע את זכותם של ילדים באומנה לחינוך, ובין היתר, את זכותו של ילד שלא להיות מופלה בשל השמתו במשפחת אומנה, לרבות בכל הנוגע לרישומו למוסד חינוך וקבלתו למוסד חינוך.

מוצע לתקן את סעיף 15 לחוק אומנה לילדים כך שהזכות לחינוך כאמור תחול גם לעניין מסגרות השמה חוץ-ביתיות. הצעת החוק נועדה למנוע מצב שבו בשל נתק בין המוסד הפנימי לבין מחלקת החינוך המקומית או מסיבות אחרות, נשארים התלמידים שהוצאו מביתם ללא מסגרת חינוכית למשך תקופה ארוכה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/24/3832) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/25/992), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1409) ועל ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר (פ/25/4824).

הצעת החוק זהה לפ/25/4824 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 586.